

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2768/2533

นายปรีชา วสุโสภณ

โจทก์

บริษัทกิตติชัยอิมพอร์ต - เอ็กชพอร์ต

จำกััด

ผู้ร้อง

นายกิตติพงษ์ กิจติเวชกุล

จำเลย

บริษัทกิตติชัยอิมพอร์ต - เอ็กชพอร์ต

จำกััด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมว่า จำเลยยินยอมขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากตึกแถวพิพาท ฯลฯ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้เช่าตึกแถวพิพาทจากจำเลย สัญญาเช่ายังไม่หมดอายุโจทก์ไม่มีอำนาจขับไล่ผู้ร้องออกจากตึกพิพาท ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีที่เกี่ยวกับผู้ร้องไว้จนกว่าสัญญาเช่าระหว่างผู้ร้องกับจำเลยจะสิ้นสุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องอ้างมาในคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้เช่าซึ่งหมายถึงผู้เช่าช่วงตึกแถวพิพาทจากจำเลยเฉพาะตามสัญญาเช่าเดิมโจทก์และจำเลย

ตกลงห้ามนำไปให้เข้าช่วงเมื่อมีการเข้าช่วงกันขึ้นก็ไม่ผูกพันโจทก์ ถือได้ว่าผู้ร้อง
เป็นบริวารของจำเลยอยู่ ดังนั้น ข้ออ้างตามคำร้องจึงไม่ใช่อ้างอำนาจพิเศษเหนือ
ตึกแถวพิพาท กรณีไม่จำต้องไต่สวน ให้ยกคำร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67,66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าธรรมเนียมให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าธรรมเนียมให้เป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>